

권 고

제 목 “협상에 의한 계약” 제안서 제출 안내 불합리

소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처

조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲처는 “협상에 의한 계약”으로 물품·용역계약을 추진할 경우 국가종합전자조달 시스템(나라장터)을 통해 입찰공고를 게시하고 있다.

2. 판단 기준

기획재정부 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」(이하 “「계약예규」”라 한다) 제6조(제안서 등의 제출)에 따르면 제안서의 용량·형태 등으로 인하여 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치를 이용하기 곤란한 경우 전자우편·우편 또는 인편으로 제안서를 제출할 수 있도록 되어 있다.

이는 기획재정부 규제혁신의 일환으로 제안서 제출의 예외적인 방법에 직접제출(인편)을 추가적으로 명시하여 범위를 확대 적용함으로써 입찰에 참여하는 국민들의 제안서 제출 부담을 완화하고자 하기 위함이다.

따라서 ▲▲▲▲처는 “협상에 의한 계약”의 입찰공고를 할 경우 제안서 제출에 대한 예외적인 방법을 안내하여 국민들의 제안서 제출 부담을 완화하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX.부터 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 “협상에 의한 계약” 입찰공고를 점검한 결과 ▲▲▲▲처는 「계약예규」에 따라 20XX. XX. XX. 공사(公社) 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」을 일부 개정하면서 부득이할 경우 직접제출(인편)로도 제안서를 제출할 수 있도록 해당 조항을 개정하였다.

그러나 ▲▲▲▲처는 정부정책과 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」의 개정 취지와는 다르게 20XX. X. X.부터 “협상에 의한 계약” 입찰공고 내 부득이할 경우 우편 또는 직접제출(인편)등으로 제안서를 제출할 수 있는 안내를 포함하지 않은 채 국가종합 전자조달시스템(나라장터)을 통해서만 제안서를 제출하도록 안내하고 있다.

따라서 ▲▲▲▲처는 국민들의 제안서 제출 부담을 완화하기 위해 “협상에 의한 계약” 입찰공고 시 부득이할 경우 우편 또는 직접제출(인편) 등으로 제안서를 제출할 수 있도록 안내할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 “협상에 의한 계약” 입찰공고 시 부득이할 경우 우편 또는 직접제출(인편) 등으로 제안서를 제출할 수 있도록 안내하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▲▲▲▲처장은

“협상에 의한 계약” 입찰공고 시 제안서 제출에 대한 예외적인 방법을 안내하시기 바랍니다.(권고)